РУССКИЙ

APPLE INC.
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ macOS Sequoia

Для использования в системах марки Apple

ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАСТОЯЩИМ ЛИЦЕНЗИОННЫМ СОГЛАШЕНИЕМ (ДАЛЕЕ — «ЛИЦЕНЗИЯ») ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ APPLE. ИСПОЛЬЗУЯ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ APPLE, ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ С УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕЙ ЛИЦЕНЗИИ. В СЛУЧАЕ НЕСОГЛАСИЯ С УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕЙ ЛИЦЕНЗИИ НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ И НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ APPLE, А ЕСЛИ НА ВЫБОР ПРЕДЛАГАЮТСЯ КНОПКИ «ПРИНИМАЮ» И «НЕ ПРИНИМАЮ», НАЖМИТЕ КНОПКУ «НЕ ПРИНИМАЮ». ЕСЛИ ВЫ ПОЛУЧИЛИ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ APPLE В КОМПЛЕКТЕ С ПРИОБРЕТЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ APPLE И ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕЙ ЛИЦЕНЗИИ, ДО ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА ВОЗВРАТА ВЫ МОЖЕТЕ ВЕРНУТЬ ВЕСЬ КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В МАГАЗИН APPLE ИЛИ АВТОРИЗОВАННОМУ ДИСТРИБЬЮТОРУ В МЕСТЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ И ПОЛУЧИТЬ НАЗАД УПЛАЧЕННУЮ ВАМИ СУММУ. ВОЗВРАТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛИТИКОЙ ВОЗВРАТА APPLE, ПРИВЕДЕННОЙ НА ВЕБ-СТРАНИЦЕ https://www.apple.com/ru/legal/sales-support/. ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ УПЛАЧЕННОЙ ВАМИ СУММЫ ВЫ ОБЯЗАНЫ ВЕРНУТЬ ВЕСЬ КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ. В тех случаях, когда данное программное обеспечение может быть использовано для воспроизведения, модификации, публикации и распространения материалов, оно предоставляется вам только для воспроизведения, модификации, публикации и распространения материалов, не защищенных авторским правом, а также материалов, авторские права на которые принадлежат вам, или материалов, на воспроизведение, модификацию, публикацию и распространение которых вы уполномочены либо имеете законное разрешение. Если вы не уверены, что имеете право копировать, модифицировать, публиковать или распространять какие-либо материалы, обратитесь к юрисконсульту.

1. Общие положения.
A. Программное обеспечение Apple (включая код загрузочного диска), любое программное обеспечение третьих сторон, документация, интерфейсы, контент, шрифты и любые данные, предоставляемые вместе с этой Лицензией (далее — «Оригинальное программное обеспечение Apple»), которые могут быть обновлены или заменены усовершенствованными функциями, обновлениями программного обеспечения, ответами на угрозы, системными файлами или программным обеспечением для восстановления системы, предоставленным Apple для вашего компьютера марки Apple или поддерживаемого периферийного устройства (далее — «Изменения программного обеспечения Apple»), независимо от того, были ли они заранее установлены на оборудовании марки Apple, во внутренней памяти, на съемных носителях, на диске, на постоянном запоминающем устройстве, на любом другом носителе или в любой другой форме (Оригинальное программное обеспечение Apple и Изменения программного обеспечения Apple далее совместно именуются «Программное обеспечение Apple»), получены Вами на основании и для использования только в соответствии с условиями настоящей Лицензии, а не приобретены у компании Apple Inc. (далее — «Apple»). Компания Apple и (или) ее лицензиары являются собственниками Программного обеспечения Apple и сохраняют все прямо не переданные вам права. Вы соглашаетесь с тем, что условия настоящей Лицензии применяются к любому программному обеспечению марки Apple, которое может быть заранее установлено на вашем оборудовании марки Apple, если такой продукт не сопровождается отдельной лицензией, с условиями которой вы соглашаетесь при использовании данного продукта.

B. Apple на свое усмотрение может предоставлять доступ к будущим Изменениям программного обеспечения Apple. Изменения программного обеспечения Apple, при их наличии, не обязательно включают все существующие функции программного обеспечения или новые функции, которые Apple выпускает для новых или других моделей компьютеров марки Apple. Условия настоящей Лицензии распространяются на любые Изменения программного обеспечения Apple, за исключением случаев, когда подобные Изменения программного обеспечения Apple сопровождаются отдельной лицензией, с условиями которой вы соглашаетесь.

C. Правовой титул и права интеллектуальной собственности в отношении любого контента, отображаемого или доступного при помощи Программного обеспечения Apple, принадлежат владельцу соответствующего контента. Эти данные могут быть защищены авторским правом либо иными законами и соглашениями о правах на интеллектуальную собственность, и третьи стороны, предоставившие такой контент, могут устанавливать условия их использования. Кроме случаев, оговоренных в настоящем документе, настоящая Лицензия не предоставляет вам никаких прав на использование такого контента и не гарантирует, что этот контент будет по-прежнему для вас доступным. Вам запрещается переиздавать, передавать или воспроизводить любые изображения, к которым вы получаете доступ через приложения News или «Карты» в качестве отдельных файлов.

2. Разрешенные Лицензией виды и ограничения использования.
A. Лицензия на одну копию предустановленного Программного обеспечения Apple. В соответствии с условиями и положениями настоящей Лицензии, если вы не приобрели Программное обеспечение Apple в Mac App Store, путем автоматической загрузки или по лицензии для закупок больших объемов, в рамках соглашения об обслуживании или другого письменного соглашения с Apple, вам предоставляется ограниченная неисключительная лицензия на установку, использование и запуск одной (1) копии Программного обеспечения Apple на одном компьютере марки Apple единовременно. Например, условия данной лицензии на одну копию применяются, если полученное вами Программное обеспечение Apple было заранее установлено на оборудовании марки Apple.

B. Лицензия Mac App Store. Если вы приобрели лицензию на Программное обеспечение Apple в Mac App Store или путем автоматической загрузки, то в соответствии с условиями настоящей Лицензии и Правилами пользования сервисами и контентом, определенными в Условиях использования мультимедийных сервисов Apple (https://www.apple.com/ru/legal/internet-services/itunes/ru/terms.html) (далее — «Правила использования»), вам предоставляется ограниченная, не подлежащая передаче другому лицу, неисключительная лицензия:

(i) на загрузку, установку, использование и запуск в личных некоммерческих целях одной (1) копии Программного обеспечения Apple непосредственно на каждом принадлежащем вам или контролируемом вами компьютере марки Apple, работающем под управлением macOS Sonoma, macOS Ventura, macOS Monterey, macOS Big Sur, macOS Catalina, macOS Mojave или macOS High Sierra (далее — «Компьютер Mac»);

(ii) при использовании на коммерческом предприятии или в образовательном учреждении: на загрузку, установку, использование и запуск одной (1) копии Программного обеспечения Apple для использования: (a) одним пользователем на каждом принадлежащем вам или контролируемом вами Компьютере Mac; либо (b) несколькими пользователями на одном общем принадлежащем вам или контролируемом вами Компьютере Mac. Например, один сотрудник может использовать Программное обеспечение Apple на своем настольном Компьютере Mac и портативном Компьютере Mac, либо несколько студентов могут последовательно использовать Программное обеспечение Apple на одном Компьютере Mac, расположенном в учебно-методическом центре или библиотеке; а также

(iii) на установку, использование и запуск до двух (2) дополнительных копий или экземпляров Программного обеспечения Apple или любой предыдущей версии операционной системы macOS или OS X или последующих обновлений Программного обеспечения Apple в виртуальных операционных средах на каждом принадлежащем вам или контролируемом вами компьютере марки Apple, на котором уже установлено Программное обеспечение Apple, в целях: (a) разработки ПО; (b) тестирования ПО в процессе его разработки; (c) использования macOS Server; (d) личного некоммерческого использования.

За исключением случаев, явно разрешенных в разделе 3, разрешение, предоставленное ранее в разделе 2B (iii), не распространяется на использование виртуализированных копий или экземпляров Программного обеспечения Apple в бюро обслуживания, в режиме разделения времени, в режиме совместного использования терминала, в режиме ретрансляции или в связи с другими подобными службами. За исключением случаев, явно разрешенных в разделе 2B, вы не вправе использовать Программное обеспечение Apple для запуска любой операционной системы Apple, включая iOS, iPadOS, watchOS или tvOS, в виртуальных операционных средах на Компьютере(-ах) Mac.

C. Лицензия для закупок больших объемов или в рамках соглашения об обслуживании. Если вы получили Программное обеспечение Apple по лицензии для закупок больших объемов или в рамках соглашения об

обслуживании Apple, условия этой лицензии для закупок больших объемов или соглашения об обслуживании определяют количество копий Программного обеспечения Apple, которое вам разрешено загружать, устанавливать, использовать и запускать на принадлежащих вам или контролируемых вами компьютерах марки Apple. За исключением случаев, согласованных с Apple в письменной форме, к использованию Программного обеспечения Apple, полученного по лицензии для закупок больших объемов или в рамках соглашения об обслуживании, применяются все условия настоящей Лицензии.

D. Системные требования; Аккаунт Apple. Примите во внимание, что Программное обеспечение Apple поддерживается только на оборудовании марки Apple, которое удовлетворяет системным требованиям, указанным Apple. Кроме того, для доступа к определенным функциям Программного обеспечения Apple и определенным Сервисам и их использования (как определено в разделе 6 ниже) может потребоваться сочетание уникального имени пользователя и пароля, известных под названием «Аккаунт Apple».

E. Шрифты. В соответствии с условиями настоящей Лицензии вы можете использовать шрифты, включенные в Программное обеспечение Apple, для отображения и печати контента при работе с Программным обеспечением Apple; однако использование шрифтов в контенте возможно только в том случае, если оно разрешено ограничениями на использование конкретного шрифта. С ограничениями на использование можно ознакомиться на панели «Шрифты»/«Просмотр»/«Показать свойства шрифта».

F. Функции «Голоса» и «Субтитры». В соответствии с условиями настоящей Лицензии вы можете: (i) использовать системные голоса, включенные в Программное обеспечение Apple (далее — «Системные голоса»), (1) при работе с Программным обеспечением Apple и (2) создавать собственный оригинальный контент и проекты в личных некоммерческих целях; (ii) использовать «Субтитры», которые автоматически создаются Программным обеспечением Apple на устройстве в режиме реального времени (далее — «Субтитры»), будь то во время звонка FaceTime или в другой ситуации, только в личных некоммерческих целях; и (iii) использовать функцию Personal Voice для создания на устройстве голоса, похожего на ваш (далее — Personal Voice), с использованием вашего собственного голоса в личных некоммерческих целях. Настоящая Лицензия не разрешает никакое другое создание или использование функций «Системные голоса», «Субтитры» или Personal Voice, включая, помимо прочего, использование, воспроизведение, отображение, исполнение, запись, публикацию или распространение любого созданного с помощью функций «Системные голоса», «Субтитры» или Personal Voice контента в коммерческих и некоммерческих целях, а также для коллективного использования.

G. Функции и поддержка приложения «Фото». Некоторые форматы видео и фотографий могут не поддерживаться в приложении «Фото», входящем в состав Программного обеспечения Apple (далее — «Приложение "Фото"»). Работоспособность некоторых функций Приложения «Фото» зависит от параметров вашей камеры. При синхронизации фотографий с помощью Приложения «Фото» и сервисов Apple или третьих сторон некоторые данные могут быть потеряны. Слайд-шоу, графика, музыка и темы, входящие в состав Приложения «Фото», предназначены для использования только в личных некоммерческих целях для создания слайд-шоу с помощью Приложения «Фото». Вы не вправе использовать, извлекать или распространять в коммерческих или иных целях никакие фотографии, изображения, графику, художественные работы, аудио, видео или подобные ресурсы (далее — «Цифровые материалы»), содержащиеся или входящие в состав Приложения «Фото», или иным способом использовать Цифровые материалы вне исходного контекста в составе Приложения «Фото».

H. Функции кэширования контента.
1. В тех случаях, когда Apple и (или) ее дочерние предприятия создают определенное программное обеспечение и (или) контент, доступный для кэширования (например, соответствующий контент из Mac App Store) (далее — «Соответствующий условиям контент Apple»), определенные функции Программного обеспечения Apple (далее — «Функции кэширования контента») могут автоматически загружать и локально кэшировать такой Соответствующий условиям контент Apple на вашем компьютере марки Apple под управлением Программного обеспечения Apple (исключительно для целей настоящего Раздела такой компьютер марки Apple далее именуется «Кэширующий Mac»). **Используя Функции кэширования контента в Программном обеспечении Apple, вы даете согласие на то, что Apple может загружать и кэшировать такой Соответствующий условиям контент Apple на вашем Кэширующем Mac.** Вы можете в любой момент отключить Функции кэширования контента в Программном обеспечении Apple, открыв на своем Кэширующем Mac раздел «Общий доступ» в Системных настройках.

2. Функции кэширования контента, реализованные в Программном обеспечении Apple, предназначены для

использования только на Кэширующем Mac, которым вы владеете или управляете, и только в целях ускоренного предоставления такого Соответствующего условиям контента Apple авторизованным конечным пользователям в вашем доме, компании или организации. Вы признаете, что для получения доступа к Соответствующему условиям контенту Apple таким пользователям может потребоваться отдельно проходить аутентификацию в сервисах Apple, а также что ускоренное предоставление Соответствующего условиям контента Apple при использовании Кэширующего Mac не меняет условий, согласно которым вы или ваши конечные пользователи получают Соответствующий условиям контент Apple.

3. Вы признаете и соглашаетесь с тем, что использование Соответствующего условиям контента Apple полностью регулируется условиями применимой лицензии, описывающей использование конкретного типа Соответствующего условиям контента, кэширование которого выполняется. К этим условиям могут относиться, помимо прочего, Условия использования мультимедийных сервисов Apple, Условия использования iCloud, Соглашение для преподавателей iTunes U, Лицензионное соглашение на использование программного обеспечения iTunes U и (или) применимые условия лицензии, которая предоставляется вместе с загружаемым программным обеспечением; если же вместе с загружаемым контентом предоставляется отдельное лицензионное соглашение, то именно оно имеет приоритет. Список лицензионных соглашений на использование Программного обеспечения Apple (SLA) приводится по этой ссылке: https://www.apple.com/ru/legal/sla/. Вы признаете и соглашаетесь с тем, что использование Функций кэширования контента и хранение Соответствующего условиям контента Apple на вашем Кэширующем Mac не дает вам никаких прав помимо тех, которые предоставляют вам условия применимой лицензии на использование Соответствующего условиям контента Apple, и не является передачей, отказом или другим ограничением каких-либо прав Apple или других владельцев авторских прав на любой Соответствующий условиям контент Apple.

4. Вы не имеете права подключать Кэширующий Mac с включенными Функциями кэширования контента к сети, которой вы не владеете или которую не контролируете (либо не прошли авторизацию для ее законного использования в таких целях), а также разрешать доступ к такому Соответствующему условиям контенту Apple конечным пользователям за пределами вашего дома, компании или организации. Вы обязуетесь применять Функции кэширования контента только в личных некоммерческих целях или для внутреннего использования в вашей компании или организации и только в точности так, как описано в настоящем документе. Вы не вправе предоставлять услугу третьим сторонам, которые интегрируют или используют сервисы или информацию, полученные с помощью Функций кэширования контента, либо применяют Функции кэширования контента каким-либо способом.

5. Включая Функции кэширования контента в Программном обеспечении Apple, вы соглашаетесь с тем, что Apple может осуществлять хранение, отслеживание и обеспечение безопасности Соответствующего условиям контента Apple на вашем Кэширующем Mac, а также для этих целей собирать и использовать технические сведения о вашем Кэширующем Mac и связанных сетях, включая, помимо прочего, аппаратные идентификаторы и IP-адреса. Вы соглашаетесь не отключать, не препятствовать, не взламывать и никаким иным образом не мешать Apple осуществлять верификацию, хранение и аутентификацию, цифровую подпись, цифровое управление правами и другие меры по обеспечению безопасности, реализованные в или с помощью Программного обеспечения Apple, сервисов, Соответствующего условиям контента Apple или другого программного обеспечения и технологий Apple, а также не позволять другим делать это.

6. Apple сохраняет за собой право запретить доступ к Соответствующему условиям контенту Apple для кэширования на вашем Кэширующем Mac (например, часть контента, которую вы уже кэшировали, может стать недоступной для последующего кэширования) и удалить любой кэшированный Соответствующий условиям контент Apple с ваших Кэширующих Mac в любой момент по своему усмотрению и в этом случае не несет перед вами никакой ответственности. Вы признаете, что кэширование Соответствующего условиям контента Apple может быть недоступно в некоторых странах и регионах. Вы можете в любой момент удалить кэшированный Соответствующий условиям контент Apple и отключить Функции кэширования контента.

I. Подключения удаленного рабочего стола. В соответствии с условиями настоящей Лицензии при удаленном подключении с другого компьютера или электронного устройства (далее оба именуются «Устройство») к компьютеру марки Apple с запущенным Программным обеспечением Apple (для целей настоящего раздела такой компьютер марки Apple именуется «Домашний Mac») с помощью функции общего доступа к экрану или любым другим способом:

(i) в любой момент времени только одно (1) Устройство может установить удаленное подключение, прямое или непрямое, для управления графическим сеансом рабочего стола в Программном

обеспечении Apple, который запущен и отображается на экране Домашнего Mac; и

(ii) разумное количество Устройств могут одновременно установить удаленное подключение исключительно для целей совместного наблюдения за одним и тем же графическим сеансом рабочего стола в Программном обеспечении Apple, который запущен и отображается на экране Домашнего Mac, при условии, что они ни в какой форме не управляют Программным обеспечением Apple; но

(iii) в любой момент времени только одно (1) Устройство марки Apple может установить удаленное подключение, прямое или непрямое, для управления отдельным графическим сеансом рабочего стола в Программном обеспечении Apple, который отличается от запущенного и отображаемого на экране Домашнего Mac, и такое подключение может быть установлено только с помощью функции общего доступа к экрану в составе Программного обеспечения Apple.

За исключением случаев, явно разрешенных в данном разделе 2I или в разделе 3 или иным образом разрешенных Apple, вы соглашаетесь не использовать Программное обеспечение Apple или любые его функциональные возможности в бюро обслуживания, в режиме разделения времени, в режиме совместного использования терминала или в связи с другими подобными службами независимо от того, предоставляются подобные услуги внутри вашей организации или третьим сторонам.

J. Иные ограничения использования. Положения настоящей Лицензии не разрешают вам устанавливать, использовать или запускать Программное обеспечение Apple на компьютерах других марок; вы соглашаетесь не совершать вышеуказанные действия и не предоставлять возможность другим лицам совершать их. Вы соглашаетесь с тем, что не будете удалять, скрывать или изменять никаких уведомлений о правах интеллектуальной собственности (включая уведомления о товарных знаках и авторских правах), которые могут быть приложены или содержаться в Программном обеспечении Apple. Если иное не разрешено условиями настоящей Лицензии или иной лицензией Apple: (i) в любой момент времени только один пользователь может использовать Программное обеспечение Apple, и (ii) вы не вправе предоставлять сетевой доступ к Программному обеспечению Apple для его одновременного запуска или использования на нескольких компьютерах. За исключением случаев, явно разрешенных в разделе 3, вы не вправе брать или сдавать в аренду, распространять, сдавать внаем, перераспределять или предоставлять сублицензию на Программное обеспечение Apple.

K. Резервная копия. Вы можете создать одну копию Программного обеспечения Apple (за исключением кода загрузочного диска и другой прошивки Apple, которая встроена или иным образом включена в оборудование марки Apple) в машиночитаемой форме исключительно в целях резервного копирования при условии, что в данной резервной копии будут сохранены уведомления об авторских правах и иные примечания владельца прав, содержащиеся в оригинале. Код загрузочного диска Apple и прошивка предоставляются только для использования на оборудовании марки Apple. Вы не вправе копировать, модифицировать или распространять код загрузочного диска Apple и прошивку либо их части.

L. Перенос существующего программного обеспечения. Если вы используете приложение «Ассистент настройки системы» или «Ассистент миграции» для переноса программного обеспечения с одного компьютера марки Apple на другой компьютер марки Apple, помните, что дальнейшее использование оригинала программного обеспечения может быть запрещено после того, как вы установили копию программного обеспечения на другом компьютере, за исключением случаев, когда лицензионные копии программного обеспечения установлены на обоих компьютерах. Вы должны ознакомиться с соответствующими условиями лицензионных соглашений на использование программного обеспечения. Программное обеспечение и сервисы третьих сторон могут быть несовместимы с данным Программным обеспечением Apple; установка данного Программного обеспечения Apple может повлиять на доступность и возможность использования такого программного обеспечения и сервисов третьих сторон.

M. Открытый код. Некоторые компоненты Программного обеспечения Apple и программного обеспечения третьих сторон с открытым исходным кодом, включенного в состав Программного обеспечения Apple (далее совместно именуемые «Компоненты с открытым кодом»), доступны или могут быть доступны на веб-сайте Apple (https://www.opensource.apple.com/), содержащем программное обеспечение с открытым исходным кодом. Вы можете модифицировать или заменить только данные Компоненты с открытым кодом при условии, что: (i) получившееся в результате модификации Программное обеспечение Apple используется вместо немодифицированного Программного обеспечения Apple на принадлежащих вам или контролируемых вами компьютерах марки Apple, если на каждом таком компьютере Apple установлена лицензионная копия

Программного обеспечения Apple, и (ii) вы будете соблюдать прочие условия настоящей Лицензии и другие применимые условия лицензирования, регулирующие использование Компонентов с открытым кодом. Компания Apple не обязана предоставлять обновления, техническое обслуживание, гарантийную, техническую или иную поддержку или услуги в отношении подобного модифицированного Программного обеспечения Apple. Вы явным образом признаете и соглашаетесь с тем, что, если причиной отказа или повреждений оборудования Apple явилась модификация Компонентов с открытым кодом в составе Программного обеспечения Apple, на такие отказы или повреждения не распространяются условия гарантии на оборудование Apple.

N. Запрет на вскрытие системного кода. Вы соглашаетесь не выполнять сами и не предоставлять возможность другим лицам выполнять копирование (за исключением случаев, явно разрешенных настоящей Лицензией или Правилами использования, если они к вам применяются), декомпиляцию, вскрытие системного кода, дизассемблирование, попытки извлечения исходного кода, расшифровку, изменение и создание производных работ на основе Программного обеспечения Apple, а также любых сервисов, предоставляемых Программным обеспечением Apple, и любых их частей (кроме случаев, когда вышеупомянутые ограничения запрещены действующим законодательством [исключительно в пределах такого запрета] или условиями лицензирования, регулирующими использование Компонентов с открытым кодом, которые могут быть включены в состав Программного обеспечения Apple).

O. Соблюдение законов. Вы соглашаетесь использовать Программное обеспечение Apple и Сервисы (как определено в разделе 6 ниже) в соответствии с действующим законодательством, включая местное законодательство страны или региона, в которых вы проживаете или в которых вы загружаете или используете Программное обеспечение Apple и Сервисы. Функции Программного обеспечения Apple и Сервисов могут быть доступны не на всех языках и не во всех регионах. Список доступных функций может зависеть от региона. Для использования некоторых функций Программного обеспечения Apple и Сервисов требуется подключение к интернету.

P. Программное обеспечение третьих сторон. Для удобства использования Apple предоставляет доступ к определенному программному обеспечению или сервисам третьих сторон в составе пакета Программного обеспечения Apple и может предоставлять такой доступ как обновление или дополнение к Программному обеспечению Apple. В тех случаях, когда Программное обеспечение Apple содержит или обеспечивает доступ к программному обеспечению или сервисам третьих сторон, Apple не имеет явных или подразумеваемых обязательств по предоставлению технической или иной поддержки для такого программного обеспечения или сервисов. По вопросам технической поддержки и обслуживания клиентов в отношении такого программного обеспечения, сервисов и (или) изделий обращайтесь непосредственно к соответствующему поставщику или изготовителю программного обеспечения или поставщику услуг.

Q. Изменения программного обеспечения Apple. Программное обеспечение Apple будет периодически проверять наличие в системе Apple Изменений программного обеспечения Apple. Если изменение доступно, оно может быть автоматически загружено и установлено на ваш компьютер и, если это применимо, на ваши периферийные устройства. **Используя Программное обеспечение Apple, вы соглашаетесь, что Apple может автоматически загружать и устанавливать Изменения программного обеспечения Apple на ваш компьютер и ваши периферийные устройства.** Вы можете отключить автоматические обновления операционной системы и функцию «Быстрые ответы на угрозы» в любое время, изменив настройки в разделе «Системные настройки» > «Обновление ПО» > «Дополнительно».

R. Системные символы. В соответствии с условиями и положениями настоящей Лицензии вы можете использовать символы Memoji, входящие в состав Программного обеспечения Apple или созданные с его помощью (далее — «Системные символы»): (i) во время работы Программного обеспечения Apple; и (ii) для создания собственного оригинального контента и проектов, предназначенных для использования в личных некоммерческих целях. Настоящая Лицензия не разрешает никакое другое использование Системных символов, включая, помимо прочего, использование, воспроизведение, отображение, исполнение, запись, публикацию или распространение Системных символов в коммерческих и некоммерческих целях, а также для коллективного использования.

3. Сдача в аренду для Разрешенных услуг разработчиков.

A. Сдача в аренду. Вы можете полностью передавать правомерно лицензированную версию Программного обеспечения Apple в аренду или субаренду физическому лицу или организации (далее — «Арендатор») при соблюдении всех следующих условий:

(i) арендованное Программное обеспечение Apple должно использоваться исключительно в целях предоставления Разрешенных услуг разработчиков, и каждый Арендатор должен ознакомиться с условиями настоящей Лицензии и обязаться их соблюдать;

(ii) каждый срок аренды должен составлять не менее двадцати четырех (24) часов подряд;

(iii) в течение срока аренды Арендатор — конечный пользователь должен иметь единоличное и исключительное право использования и контроля Программного обеспечения Apple и оборудования марки Apple, на котором оно установлено, с тем исключением, что вы, как лицо, сдающее в аренду Программное обеспечение Apple (далее — «Лицензиар»), можете предоставлять административную поддержку для Программного обеспечения Apple; и

(iv) перед началом использования Программного обеспечения Apple Арендатор — конечный пользователь должен ознакомиться и обязаться соблюдать условия, относящиеся к любому программному обеспечению, заранее установленному в Программном обеспечении Apple, включая, помимо прочего, созданное Apple программное обеспечение для разработчиков Xcode и любое другое программное обеспечение Apple или третьих сторон.

В целях настоящего раздела 3: (A) «Арендатор — конечный пользователь» — это Арендатор, который является конечным пользователем, непосредственно использующим ПО Apple исключительно для Разрешенных услуг разработчиков; и (B) «Разрешенные услуги разработчиков» — это постоянные услуги интеграции, включающие, помимо прочего, разработку ПО, построение ПО из источника, автоматизированное тестирование во время разработки ПО и запуск необходимых инструментов разработчика для поддержки такой деятельности. Каждый Арендатор должен заблаговременно уведомить Apple об аренде или субаренде Программного обеспечении Apple в соответствии с настоящим разделом 3, связавшись с отделом Apple Developer (https://developer.apple.com/contact/macos-license/).

B. Субаренда. Арендатор может также сдать Программное обеспечение Apple в субаренду в соответствии с настоящим разделом 3 при соблюдении таким Арендатором всех условий настоящего раздела 3. Если Арендатор сдает в субаренду Программное обеспечение Apple (при этом он также считается Арендодателем по условиям настоящего раздела 3), он должен на срок аренды полностью отказаться от права исключительного использования и контроля Программного обеспечения Apple и оборудования марки Apple, на котором оно установлено, в пользу своего Арендатора.

C. Обеспечение исполнения. Как Арендодатель, вы обязаны: (i) обеспечивать соблюдение каждым Арендатором требований настоящего раздела 3; (ii) обеспечивать принятие каждым Арендатором обязательств по соблюдению всех применимых условий лицензирования; и (iii) оказывать Apple содействие в обеспечении их соблюдения. В случае нарушения Арендатором условий настоящей Лицензии или условий других применимых лицензий Apple его права на использование Программного обеспечения Apple автоматически аннулируются, и вы обязуетесь немедленно прекратить использование Программного обеспечения Apple таким Арендатором, как только вы обнаружите такое нарушение или получите письменное уведомление о нем от Apple.

D. Виртуализация. Для каждой копии Программного обеспечения Apple, передаваемой в аренду по условиям настоящего раздела 3, Арендодатель или Арендатор (но не оба) может устанавливать, использовать и запускать дополнительные копии или экземпляры Программного обеспечения Apple в виртуальных операционных средах в соответствии с разделом 2B(iii), однако Арендодатель может виртуализировать только одну копию или экземпляр Программного обеспечения Apple в качестве служебного средства для того, чтобы Арендатор мог получить доступ к Программному обеспечению Apple и использовать его в соответствии с настоящим разделом 3.

E. Конфигурация системы. Если вы являетесь Арендатором, вы признаете, что Программное обеспечение Apple могло быть ранее сконфигурировано Арендодателем, который сдает вам в аренду Программное обеспечение Apple, включая выбор настроек для функций «Аналитика», «Службы геолокации» и других функций, связанных с безопасностью, обеспечением конфиденциальности и сбором данных. Вы признаете и соглашаетесь, что Apple не несет ответственности за конфигурирование Программного обеспечения Apple Арендодателем.

4. Передача.
A. Если полученное вами Программное обеспечение Apple было установлено на оборудовании марки Apple или вы получили лицензию на Программное обеспечение Apple в Mac App Store или с помощью обновления программного обеспечения, вы можете произвести единовременную необратимую передачу всех ваших лицензионных прав на Программное обеспечение Apple (в том виде, в котором оно было предоставлено Apple) третьему лицу при условии, что: (i) Программное обеспечение Apple передается вместе с оборудованием марки Apple; (ii) передача прав будет включать в себя все Программное обеспечение Apple, все его составные части и настоящую Лицензию; (iii) у вас не останется полных или частичных копий Программного обеспечения Apple, включая копии, хранящиеся на компьютере или ином устройстве хранения данных; (iv) сторона, получающая Программное обеспечение Apple, должна прочитать и согласиться принять условия и положения настоящей Лицензии. В целях настоящей Лицензии, если Apple предоставляет обновление Программного обеспечения Apple (например, от версии 10.14 до версии 10.14.1), это обновление считается частью Программного обеспечения Apple и не подлежит передаче отдельно от исходной версии Программного обеспечения Apple.

B. Вы не можете передавать права на Программное обеспечение Apple, которое было модифицировано или заменено в соответствии с разделом 2M выше. Все компоненты Программного обеспечения Apple предоставляются как часть комплекта и не могут быть отделены от комплекта и переданы в качестве отдельных приложений. Примите во внимание, что Программное обеспечение Apple, поставляемое с конкретным оборудованием марки Apple, может быть несовместимо с другими моделями оборудования марки Apple.

C. Любая копия Программного обеспечения Apple, предоставленная компанией Apple в целях рекламы, оценки, диагностики или восстановления, должна использоваться только в этих целях и не может являться объектом продажи или передачи прав.

D. Apple может в любое время без предварительного уведомления передать настоящую Лицензию полностью или частично, а также любые права или обязательства по настоящему Соглашению любому дочернему предприятию или филиалу Apple.

5. Согласие на использование данных. Некоторым функциям Программного обеспечения Apple, таким как «Аналитика», «Службы геолокации», Siri, «Диктовка» и Spotlight, может требоваться информация с вашего компьютера для выполнения соответствующих операций. При включении или использовании этих функций предоставляются сведения о том, какая информация отправляется в Apple и как она может использоваться. Подробнее об этом можно узнать на веб-сайте https://www.apple.com/ru/privacy/. Ваша информация будет во всех случаях обрабатываться в соответствии с Политикой конфиденциальности Apple, с которой можно ознакомиться на странице https://www.apple.com/ru/legal/privacy.

6. Программное обеспечение Apple, Сервисы и Материалы третьих сторон.
A. Общие положения. Программное обеспечение Apple может обеспечивать доступ к Apple iTunes Store, Mac App Store, Apple Books, Game Center, iCloud, Картам, News и другим сервисам и веб-сайтам Apple и третьих сторон (далее совместно и по отдельности именуемым «Сервисы»). Для использования этих Сервисов требуется доступ к интернету; использование определенных Сервисов может требовать наличия Аккаунта Apple, принятия дополнительных условий и может оплачиваться отдельно. Используя данное программное обеспечение с Аккаунтом Apple или другими Сервисами Apple, вы соглашаетесь с применимыми условиями использования, например с последними Условиями использования мультимедийных сервисов Apple для страны или региона, где вы пользуетесь данными Сервисами, с которыми можно ознакомиться на странице https://www.apple.com/ru/legal/internet-services/itunes/ru/terms.html.

B. При наличии регистрации в iCloud вы можете получать доступ к определенным функциям iCloud, например iCloud Drive, «Общие альбомы» и «Локатор», напрямую из Программного обеспечения Apple. Вы признаете и соглашаетесь с тем, что использование iCloud и этих функций регулируется последней версией условий использования сервиса iCloud, с которыми можно ознакомиться на странице https://www.apple.com/ru/legal/internet-services/icloud/ru/terms.html.

C. Контент приложения News. Вы имеете право на использование контента, к которому вы получаете доступ через приложение News, только в личных некоммерческих целях; его использование не наделяет вас никакими правами собственности на этот контент; вы также не имеете права использовать такой контент ни в каких коммерческих или рекламных целях, без каких-либо исключений.

D. Карты. Функциональные возможности Карт в Программном обеспечении Apple (далее — «Карты»), включая доступность картографических данных, могут различаться в зависимости от региона. При включении или использовании Карт предоставляются сведения о том, какая информация отправляется в Apple и как она может использоваться. Вы признаете и соглашаетесь с тем, что использование Карт регулируется последней версией условий использования сервиса «Карты», с которыми можно ознакомиться в боковом меню приложения «Карты».

E. Вы осознаете, что во время использования Программного обеспечения Apple и Сервисов вам может встретиться контент, который может показаться оскорбительным, непристойным или нежелательным и содержание которого необязательно будет помечено как непристойное, и что в результате любого поиска или ввода определенного URL-адреса могут быть автоматически и непреднамеренно созданы ссылки на нежелательные материалы. Тем не менее вы соглашаетесь с тем, что использование Программного обеспечения Apple и Сервисов осуществляется вами на свой собственный риск и что компания Apple, ее дочерние предприятия, агенты, принципалы и лицензиары не несут перед вами ответственности за контент, который может показаться вам оскорбительным, непристойным или нежелательным.

F. Некоторые компоненты Программного обеспечения Apple и Сервисы предполагают показ или предоставление доступа к контенту, данным, информации, приложениям или материалам третьих сторон (далее — «Материалы третьих сторон»), а также предоставление ссылок на веб-сайты третьих сторон. Пользуясь Программным обеспечением Apple и Сервисами, вы признаете и соглашаетесь с тем, что Apple не принимает на себя обязательств по изучению или оценке данного контента, а также в отношении точности, полноты, актуальности, правильности, соблюдения авторских прав, правомерности, пристойности, качества и любых других аспектов Материалов третьих сторон или их веб-сайтов. Компания Apple, ее сотрудники, дочерние предприятия и филиалы не гарантируют и не рекомендуют, а также не принимают на себя и не несут никакой ответственности перед вами или третьими лицами за любые Сервисы, Материалы третьих сторон или их веб-сайты, а также за любые другие материалы, продукты или сервисы третьих сторон. Материалы третьих сторон и ссылки на их веб-сайты предоставляются исключительно для вашего удобства.

G. Компания Apple и ее поставщики контента не гарантируют доступность, точность, полноту, надежность и актуальность данных о ценных бумагах, местоположении, медицинской информации и иных данных, отображаемых посредством любых компонентов Программного обеспечения Apple и Сервисов. Финансовая информация, отображаемая при использовании любых компонентов Программного обеспечения Apple и Сервисов, предоставляется исключительно в информационных целях и не может рассматриваться как рекомендация по инвестированию. Перед осуществлением любых сделок с ценными бумагами на основе информации, полученной посредством Программного обеспечения Apple и Сервисов, вам следует проконсультироваться со специалистом в области финансов или ценных бумаг, который правомочен давать финансовые рекомендации или рекомендации по ценным бумагам в вашей стране или регионе. Прежде чем использовать или передавать другим лицам результаты, полученные с помощью Программного обеспечения Apple и Сервисов, вам следует оценить точность и пригодность результатов, полученных с помощью искусственного интеллекта, для вашего случая, в частности, если необходимо, посредством проверки с привлечением специалиста. Данные о местоположении, предоставленные любыми компонентами Программного обеспечения Apple и Сервисами, включая сервис «Карты» Apple, предоставляются только для простых целей навигации и (или) планирования и не предназначены для использования в ситуациях, когда необходима точная информация о местоположении, или ситуациях, когда ошибочные, неточные, запаздывающие или неполные данные о местоположении могут привести к смерти, травме, нанесению ущерба собственности или окружающей среде. Вы соглашаетесь с тем, что результаты, полученные вами при использовании сервиса «Карты», могут различаться в зависимости от текущей дорожной обстановки и условий на местности, под действием факторов, которые могут повлиять на точность данных Карт, включая, помимо прочего, погодные и дорожные условия, а также геополитическую обстановку. В целях вашей безопасности всегда обращайте внимание на дорожные знаки на местности и обстановку на дороге. Соблюдайте правила безопасного вождения и правила дорожного движения, а также помните, что на велосипедных и пеших маршрутах могут отсутствовать специализированные обозначения.

H. В тех случаях, когда вы передаете любой контент посредством использования Программного обеспечения Apple и Сервисов, вы заявляете, что обладаете всеми правами в соответствии с настоящим Соглашением, были уполномочены или иным способом получили законное право на передачу такого контента и что такой контент не нарушает никаких условий оказания услуг, применимых к Программному обеспечению Apple и Сервисам. Вы соглашаетесь с тем, что Программное обеспечение Apple и Сервисы содержат контент,

информацию и материалы, являющиеся собственностью Apple, владельца сайта или их лицензиаров и защищенные соответствующими законами о правах на интеллектуальную собственность и другими законами, в том числе законом об авторском праве. Вы соглашаетесь не использовать такой проприетарный контент, информацию или материалы каким-либо способом, кроме разрешенного для Программного обеспечения Apple и Сервисов, или способом, который противоречит условиям настоящей Лицензии или иным образом нарушает права на интеллектуальную собственность третьей стороны или Apple. Запрещается полное или частичное воспроизведение Программного обеспечения Apple и Сервисов в любой форме и любым способом. Вы соглашаетесь не изменять, не сдавать в аренду или внаем, не передавать во временное пользование, не продавать и не распространять Программное обеспечение Apple и Сервисы, а также не создавать производные работы на их основе, и вы не вправе использовать Программное обеспечение Apple и Сервисы какими-либо неразрешенными способами, включая, помимо прочего, использование Программного обеспечения Apple и Сервисов для передачи любых видов компьютерных вирусов, червей, троянских программ или других вредоносных программ, а также способами, вызывающими снижение пропускной способности или перегрузку сети. Кроме того, вы соглашаетесь не использовать Программное обеспечение Apple и Сервисы каким бы то ни было образом с целью рассылки спама, мошенничества, причинения беспокойства, оскорбления, преследования, отправки угроз, распространения клеветы или нарушения прав других сторон, и Apple не несет ответственности за такое использование Программного обеспечения Apple и Сервисов вами или за любые причиняющие беспокойство, содержащие угрозы, клевету, оскорбительные или неправомерные сообщения, которые вы можете получить в результате использования какого-либо из компонентов Программного обеспечения Apple или Сервисов.

I. Некоторые компоненты Программного обеспечения Apple, Сервисы и Материалы третьих сторон могут быть доступны не на всех языках и не во всех странах или регионах. Apple не делает никаких заявлений относительно того, что подобные компоненты Программного обеспечения Apple, Сервисы и Материалы третьих сторон подходят или доступны для использования в каком-либо определенном регионе. В тех случаях, когда вы решили использовать или получать доступ к Программному обеспечению Apple, Сервисам или Материалам третьих сторон, вы делаете это по собственной инициативе и несете ответственность за соблюдение действующего законодательства, включая, помимо прочего, действующее местное законодательство, а также законы о защите конфиденциальности и сборе данных. Компания Apple и ее лицензиары сохраняют за собой право изменять, приостанавливать, удалять или блокировать доступ к любым компонентам Программного обеспечения Apple и Сервисам в любое время без уведомления. Ни при каких обстоятельствах Apple не несет ответственности за удаление любых таких компонентов Программного обеспечения Apple и Сервисов или блокирование доступа к ним. Компания Apple может также в любое время без уведомления установить ограничения на использование или доступ к определенным компонентам Программного обеспечения Apple и Сервисам без возникновения у нее ответственности за это.

7. Прекращение действия. Настоящая Лицензия сохраняет силу до момента прекращения ее действия. В случае нарушения вами каких-либо условий настоящей Лицензии ваши права по ней прекращаются или утрачивают силу автоматически и без уведомления со стороны Apple. После прекращения действия настоящей Лицензии вы должны прекратить любое использование Программного обеспечения Apple и уничтожить все полные или частичные копии Программного обеспечения Apple. Разделы 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 и 13 настоящей Лицензии сохраняют силу при прекращении действия по любой причине.

8. Ограничение объема гарантий.
A. Если вы пользуетесь Программным обеспечением Apple как потребитель, то есть используете Программное обеспечение Apple вне рамок своей предпринимательской или профессиональной деятельности, вы можете иметь в своей стране пребывания юридические права, которые запрещают применение к вам следующих ограничений; в этом случае данные ограничения не будут применяться к вам. Подробную информацию о правах вы можете получить в обществе защиты прав потребителей. Никакая часть настоящей Лицензии не влияет и не подразумевает влияния на статутные права потребителей в Австралии, изложенные в австралийском законе о защите прав потребителей.

B. ВЫ ЯВНЫМ ОБРАЗОМ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ И СОГЛАШАЕТЕСЬ С ТЕМ, ЧТО В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ APPLE И ЛЮБЫЕ СЕРВИСЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ APPLE ИЛИ ДОСТУПНЫЕ ПОСРЕДСТВОМ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ APPLE, НА СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ РИСК И ЧТО НА ВАС ЛЕЖИТ ПОЛНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАДЛЕЖАЩЕЕ КАЧЕСТВО, ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ТОЧНОСТЬ И РЕЗУЛЬТАТ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

C. В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ APPLE И СЕРВИСЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НА УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ» И «КАК ДОСТУПНО», СО ВСЕМИ НЕДОСТАТКАМИ И БЕЗ ГАРАНТИЙ ЛЮБОГО РОДА. КОМПАНИЯ APPLE И ЕЕ ЛИЦЕНЗИАРЫ (ДАЛЕЕ СОВМЕСТНО ИМЕНУЕМЫЕ «APPLE» В ЦЕЛЯХ РАЗДЕЛОВ 8 И 9) НАСТОЯЩИМ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЮБЫХ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ОТНОШЕНИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ APPLE И СЕРВИСОВ, БУДЬ ТО ЯВНЫЕ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ИЛИ ПРЕДПИСАННЫЕ ЗАКОНОМ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ И (ИЛИ) УСЛОВИЯ ПРИГОДНОСТИ К ПРОДАЖЕ, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО КАЧЕСТВА, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЯХ, ТОЧНОСТИ, СПОКОЙНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ ТРЕТЬИХ СТОРОН.

D. APPLE НЕ ГАРАНТИРУЕТ ВАШЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ APPLE И СЕРВИСОВ, СООТВЕТСТВИЕ ВАШИМ ТРЕБОВАНИЯМ ФУНКЦИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ APPLE ИЛИ СЕРВИСАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ APPLE ИЛИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ APPLE, БЕСПЕРЕБОЙНУЮ И БЕЗОШИБОЧНУЮ РАБОТУ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ APPLE И СЕРВИСОВ, ПОСТОЯННУЮ ДОСТУПНОСТЬ ЛЮБОГО ИЗ СЕРВИСОВ, ИСПРАВЛЕНИЕ НЕДОСТАТКОВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ APPLE И СЕРВИСАХ, СОВМЕСТИМОСТЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ APPLE С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ, ПРИЛОЖЕНИЯМИ ИЛИ СЕРВИСАМИ ТРЕТЬИХ СТОРОН. УСТАНОВКА ДАННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ APPLE МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ НА ДОСТУПНОСТЬ И ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПРИЛОЖЕНИЙ ИЛИ СЕРВИСОВ ТРЕТЬИХ СТОРОН, А ТАКЖЕ ПРОДУКТОВ И СЕРВИСОВ APPLE.

E. ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ С ТЕМ, ЧТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ APPLE И СЕРВИСЫ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ И НЕ ПОДХОДЯТ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СИТУАЦИЯХ ИЛИ УСЛОВИЯХ, КОГДА НЕВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ЗАДЕРЖКИ, ОШИБКИ ИЛИ НЕТОЧНОСТИ В КОНТЕНТЕ, ДАННЫХ ИЛИ ИНФОРМАЦИИ, КОТОРЫЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ APPLE ИЛИ СЕРВИСАМИ, МОГУТ ПРИВЕСТИ К СМЕРТЕЛЬНОМУ ИСХОДУ ИЛИ ПРИЧИНИТЬ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ЛИБО ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ И НАНЕСЕНИЮ УЩЕРБА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, УПРАВЛЕНИЕ ЯДЕРНЫМИ УСТАНОВКАМИ, ВОЗДУШНЫМИ СУДАМИ ИЛИ СИСТЕМАМИ КОММУНИКАЦИИ, СИСТЕМАМИ КОНТРОЛЯ ДВИЖЕНИЯ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА, СИСТЕМАМИ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ И СИСТЕМАМИ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ.

F. НИКАКАЯ УСТНАЯ ИЛИ ПИСЬМЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЛИБО СОВЕТ СО СТОРОНЫ КОМПАНИИ APPLE ИЛИ ЕЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НЕ МОГУТ РАССМАТРИВАТЬСЯ КАК ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ДЕФЕКТОВ В ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ APPLE ИЛИ СЕРВИСАХ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ИСПРАВЛЕНИЕ ИЛИ РЕМОНТ ПРОИЗВОДЯТСЯ ПОЛНОСТЬЮ ЗА ВАШ СЧЕТ. В НЕКОТОРЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ИСКЛЮЧЕНИЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЗАКОННЫХ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ, В СВЯЗИ С ЧЕМ ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ И ОГРАНИЧЕНИЯ МОГУТ НЕ ПРИМЕНЯТЬСЯ К ВАМ.

9. Ограничение ответственности. ЕСЛИ ИНОЕ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО НАСТОЯЩЕЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ, ТО В ОБЪЕМЕ, ПРЯМО НЕ ЗАПРЕЩЕННОМ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, КОМПАНИЯ APPLE, ЕЕ ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, АГЕНТЫ И ПРИНЦИПАЛЫ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ ИЛИ ЛЮБЫЕ СЛУЧАЙНЫЕ, ОСОБЫЕ, НЕПРЯМЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ КАКОГО-ЛИБО РОДА, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ, ПОВРЕЖДЕНИЕ ИЛИ ПОТЕРЮ ДАННЫХ, НЕИСПРАВНОСТИ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ИЛИ ПОЛУЧЕНИИ ЛЮБЫХ ДАННЫХ И ЛЮБОЙ ИНФОРМАЦИИ (ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ИНСТРУКЦИИ, НАЗНАЧЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ К КУРСАМ), ПЕРЕРЫВ В КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ИНЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ УБЫТКИ ИЛИ УЩЕРБ, ВОЗНИКШИЕ ИЛИ СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ APPLE И СЕРВИСОВ ИЛИ ЛЮБОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПРИЛОЖЕНИЙ ИЛИ СЕРВИСОВ ТРЕТЬИХ СТОРОН В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ APPLE ИЛИ СЕРВИСОВ ПО ЛЮБОЙ ПРИЧИНЕ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТЕОРИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (ИЗ ДОГОВОРА, ИЗ ДЕЛИКТА ИЛИ НА ИНЫХ ОСНОВАНИЯХ), ДАЖЕ В СЛУЧАЕ ЕСЛИ КОМПАНИИ APPLE БЫЛО ИЗВЕСТНО О ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОДОБНЫХ УБЫТКОВ. В НЕКОТОРЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, ПОЭТОМУ ДАННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ МОЖЕТ НЕ ПРИМЕНЯТЬСЯ К ВАМ. В любом случае общая компенсационная ответственность Apple перед вами за все убытки (помимо тех, которые могут подлежать возмещению в соответствии с

требованиями применимого законодательства в случае причинения вреда физическому лицу) ограничивается суммой в 250,00 (двести пятьдесят) долларов США. Вышеуказанные ограничения действуют, даже если применение какого-либо из вышеназванных средств правовой защиты не достигает своей основной цели. НЕЗАВИСИМО ОТ ЛЮБЫХ ДРУГИХ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕЙ ЛИЦЕНЗИИ, ЕСЛИ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЕЙСТВИЕ АКТА О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЯПОНИИ, УСЛОВИЯ, КОТОРЫЕ ОГРАНИЧИВАЮТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ APPLE ЗА УБЫТКИ, ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАРУШЕНИЯ ДОГОВОРА ИЛИ СОВЕРШЕННОГО APPLE ПРАВОНАРУШЕНИЯ, НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ, ЕСЛИ ТАКОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ВЫЗВАНО УМЫШЛЕННЫМ НЕПРАВОМЕРНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ ИЛИ ГРУБОЙ ХАЛАТНОСТЬЮ СО СТОРОНЫ APPLE.

10. Экспортный контроль. Вы не вправе использовать или иным образом экспортировать или реэкспортировать Программное обеспечение Apple, за исключением тех случаев, когда это разрешено законодательством США и законодательством юрисдикций, в которых было приобретено Программное обеспечение Apple. В частности, помимо прочего, не допускается экспорт и реэкспорт Программного обеспечения Apple (a) в страны, в отношении которых США установили эмбарго, (b) любому лицу из установленного Министерством финансов США Списка специально выделенных граждан либо из установленного Министерством торговли США Списка исключенных физических или юридических лиц или любых иных списков субъектов, торговля с которыми запрещена правительством. Используя Программное обеспечение Apple, вы заявляете и гарантируете, что не находитесь ни в одной из указанных стран и не включены ни в один из перечисленных списков. Вы также соглашаетесь не использовать Программное обеспечение Apple в любых целях, запрещенных законодательством США, включая, помимо прочего, разработку, проектирование, изготовление или производство ракетного, ядерного, химического или биологического оружия.

11. Правительство в качестве конечного пользователя. Программное обеспечение Apple и сопутствующая документация представляют собой «Коммерческие продукты» в значении, установленном в § 2.101 главы 48 Свода федеральных нормативных актов США, состоящие из «Коммерческого компьютерного программного обеспечения» и «Документации к коммерческому компьютерному программному обеспечению» (значения этих терминов раскрываются соответственно в § 12.212 или § 227.7202 главы 48 Свода федеральных нормативных актов США). Согласно § 12.212 или §§ 227.7202-1 по 227.7202-4 главы 48 Свода федеральных нормативных актов США соответственно, лицензии на Коммерческое компьютерное программное обеспечение и на Документацию к коммерческому компьютерному программному обеспечению предоставляются конечным пользователям из Федеральных властей США (a) только как на Коммерческие продукты и (b) только с объемом прав, предоставляемых всем остальным конечным пользователям в соответствии с условиями использования, изложенными в настоящем документе. Права на неопубликованные материалы защищены законодательством США об авторском праве.

12. Применимое право и частичная недействительность. Положения настоящей Лицензии регулируются и толкуются в соответствии с законодательством штата Калифорния, за исключением норм коллизионного права. Настоящая Лицензия не подлежит регулированию Конвенцией ООН о договорах международной торговли товарами, применение которой явно исключено. Если вы являетесь потребителем, проживающим в Великобритании, настоящая Лицензия регулируется законами юрисдикции страны вашего пребывания. Если по какой-либо причине надлежащая судебная инстанция признает одно из положений или его часть не подлежащими принудительному исполнению, оставшиеся положения настоящей Лицензии сохраняют полную юридическую силу.

13. Целостность соглашения; основной язык соглашения. Настоящая Лицензия представляет собой полное соглашение между вами и Apple в отношении Программного обеспечения Apple и заменяет собой все предыдущие или временные договоренности сторон по предмету соглашения. Любые поправки или изменения настоящей Лицензии действительны только в случае их внесения в письменной форме и подписания Apple. Любой перевод настоящей Лицензии осуществляется с учетом местных требований. В случае расхождений между версиями на английском и любом другом языке приоритет имеет версия настоящей Лицензии на английском языке в объеме, не противоречащем местному законодательству в вашей юрисдикции.

14. Признание прав третьих сторон.
A. Части Программного обеспечения Apple могут использовать или включать программное обеспечение третьих сторон и другие материалы, защищенные авторским правом. Признание прав третьих сторон, условия лицензирования и отказ от предоставления гарантий в отношении таких материалов содержатся в электронной документации к Программному обеспечению Apple, и ваше использование таких материалов регулируется соответствующими условиями. Использование службы Google Safe Browsing должно

соответствовать Условиям использования Google (https://www.google.com/intl/ru/policies/terms/) и Политике конфиденциальности Google (https://www.google.com/intl/ru/policies/privacy/).

B. Некоторые программные библиотеки и другое программное обеспечение третьих сторон, включенные в Программное обеспечение Apple, являются бесплатными и, в зависимости от обстоятельств, лицензируются на условиях «Стандартной общественной лицензии» (GPL) или «Библиотечной/Ограниченной стандартной общественной лицензии» (LGPL). Вы можете получить полную машиночитаемую копию исходного кода для подобного бесплатного программного обеспечения на условиях GPL или LGPL соответственно бесплатно, за исключением стоимости носителя, доставки и оформления, отправив письменный запрос в Apple на адрес opensource@apple.com. Программное обеспечение GPL или LGPL распространяется в целях принесения им пользы, но без ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, в том числе подразумеваемых гарантий ПРИГОДНОСТИ К ПРОДАЖЕ или ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЯХ. Копия GPL или LGPL прилагается к Программному обеспечению Apple.

C. Использование формата MPEG-4. Настоящий продукт предоставляется на условиях Лицензии пакета патентов на Системы MPEG-4 для кодирования в соответствии со Стандартом Систем MPEG-4, за исключением тех случаев, при которых необходимы дополнительная лицензия и оплата лицензионных отчислений для кодирования в связи с (i) данными, хранящимися или воспроизведенными на физическом носителе, которые оплачиваются исходя из количества наименований, и (или) (ii) данными, оплачиваемыми исходя из количества наименований и передаваемыми конечному пользователю для постоянного хранения и (или) использования. Такая дополнительная лицензия может быть получена в компании MPEG LA, LLC. Подробную информацию можно найти на странице https://www.mpegla.com.

Настоящий продукт предоставляется на условиях Лицензии пакета патентов на MPEG-4 Visual для использования потребителем в личных некоммерческих целях для (i) кодирования видео в соответствии со Стандартом MPEG-4 Visual (далее — «Видео MPEG-4») и (или) (ii) декодирования Видео MPEG-4, которое было закодировано потребителем для использования в личных некоммерческих целях и (или) было получено от поставщика видеопродукции, имеющего лицензию на предоставление Видео MPEG-4, выданную компанией MPEG LA. Лицензия на использование в иных целях не предоставляется и не предполагается. Дополнительную информацию относительно рекламного, внутреннего и коммерческого использования и лицензирования можно получить в компании MPEG LA, LLC. См. веб-сайт https://www.mpegla.com.

D. Уведомление относительно программного декодера H.264/AVC . Если Программное обеспечение Apple содержит функциональные средства кодирования и (или) декодирования формата AVC, коммерческое использование декодера H.264/AVC требует дополнительного лицензирования и применяется следующее положение: ЛИЦЕНЗИЯ НА ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА AVC В НАСТОЯЩЕМ ПРОДУКТЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕМ В ЛИЧНЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ ДЛЯ (i) КОДИРОВАНИЯ ВИДЕО В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ AVC (ДАЛЕЕ — «ВИДЕО AVC») И (ИЛИ) (ii) ДЕКОДИРОВАНИЯ ВИДЕО AVC, КОТОРОЕ БЫЛО ЗАКОДИРОВАНО ПОТРЕБИТЕЛЕМ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЛИЧНЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ, И (ИЛИ) ВИДЕО AVC, КОТОРОЕ БЫЛО ПОЛУЧЕНО ОТ ПОСТАВЩИКА ВИДЕОПРОДУКЦИИ, ИМЕЮЩЕГО ЛИЦЕНЗИЮ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВИДЕО AVC. ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОТНОСИТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДРУГИХ СЛУЧАЯХ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ В КОМПАНИИ MPEG LA, L.L.C. СМ. ВЕБ-САЙТ HTTPS://WWW.MPEGLA.COM.

E. Уведомление относительно формата AMR. Лицензия на настоящий продукт не предусматривает использование функциональных средств кодирования и декодирования формата Adaptive Multi-Rate (далее — «AMR») для осуществления вызовов по сотовой телефонной связи с помощью голоса или использования в любых продуктах телефонии, созданных с использованием архитектуры QuickTime для платформы Windows. Лицензия также не дает права на использование функциональных средств кодирования и декодирования формата AMR в инфраструктуре мобильной коммуникации, включая базовые станции, контроллеры базовых станций или сетей радиосвязи, центры коммутации и преобразователи для коммутируемых сетей общего пользования.

F. Уведомление относительно Федерального авиационного агентства США. Сетевой программный пакет «Авиационный ситуационный дисплей» и Информационные данные о состоянии Национальной системы организации воздушного пространства США (далее — «Данные полетов»), отображаемые при помощи Программного обеспечения Apple, создаются Федеральным авиационным агентством США (FAA). Вы соглашаетесь не распространять Данные полетов без получения предварительного письменного согласия от

Федерального авиационного агентства США. Федеральное авиационное агентство США и Apple отказываются от предоставления любых гарантийных обязательств, будь то явные или подразумеваемые гарантии (в том числе от подразумеваемых гарантий пригодности к продаже и пригодности для использования в конкретных целях) в отношении использования Данных полетов и их точности. Вы соглашаетесь с тем, что Федеральное авиационное агентство США и Apple не несут совместной или индивидуальной ответственности за любой причиненный ущерб, убытки, претензии, ответственность, расходы, штрафные неустойки или любые непрямые, реальные, вторичные, побочные или косвенные убытки, возникшие вследствие использования Данных полетов. Федеральное авиационное агентство США не финансирует и не дает официальных рекомендаций приобретать Программное обеспечение Apple. Федеральное авиационное агентство США не несет ответственности за технические или системные неполадки, и вы не должны обращаться в Федеральное авиационное агентство США при возникновении подобных неполадок или по вопросам оперативного воздушного движения.

G. Использование программы Adobe Color Profiles. Вы можете использовать программное обеспечение Adobe Color Profiles, включенное в Программное обеспечение Apple, но Adobe не принимает на себя никаких обязательств по обеспечению поддержки приложения Color Profiles в соответствии с настоящей Лицензией, в том числе в отношении обновленных или будущих версий этого приложения или других продуктов. В дополнение к положениям разделов 8 и 9 выше устанавливается, что ADOBE НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСЕТ ПЕРЕД ВАМИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ УБЫТКИ, ЖАЛОБЫ ИЛИ РАСХОДЫ КАКОГО-ЛИБО РОДА. Программное обеспечение Adobe Color Profiles, распространяемое вместе с Программным обеспечением Apple, также можно загрузить в интернете с веб-сайта компании Adobe по адресу https://www.adobe.com/ru.

H. Лицензионное соглашение с конечным пользователем Gracenote®. Настоящее приложение или устройство содержит программное обеспечение разработки корпорации Gracenote, Inc., расположенной в Эмеривилле (Emeryville), штат Калифорния, США (далее — «Gracenote»). Программное обеспечение Gracenote (далее — «Программное обеспечение Gracenote») позволяет настоящему приложению выполнять идентификацию дисков и (или) файлов и получать сведения о музыкальных произведениях (далее — «Данные Gracenote»), в том числе название, имя исполнителя, номер записи и заголовок, с серверов в интернете или из встроенных баз данных (далее совместно именуемых «Серверы Gracenote»), а также выполнять другие функции. Данные Gracenote разрешается использовать только с помощью предназначенных для этого функций конечного пользователя настоящего приложения или устройства.

Вы соглашаетесь использовать Данные Gracenote, Программное обеспечение Gracenote и Серверы Gracenote только в личных некоммерческих целях. Вы соглашаетесь не переуступать, не копировать и не передавать Программное обеспечение Gracenote и любые Данные Gracenote третьим сторонам. ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДАННЫЕ GRACENOTE, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ GRACENOTE И СЕРВЕРЫ GRACENOTE В ТОЧНОСТИ ТАК, КАК ОПИСАНО В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ.

Вы соглашаетесь с тем, что в случае нарушения этих ограничений действие вашей неисключительной лицензии на использование Данных Gracenote, Программного обеспечения Gracenote и Серверов Gracenote прекратится. В случае прекращения действия лицензии вы соглашаетесь прекратить всякое использование Данных Gracenote, Программного обеспечения Gracenote и Серверов Gracenote. Gracenote сохраняет за собой все права, в том числе права собственности, на Данные Gracenote, Программное обеспечение Gracenote и Серверы Gracenote. Ни при каких обстоятельствах Gracenote не несет ответственности за оплату какой-либо предоставляемой вами информации. Вы соглашаетесь с тем, что Gracenote, Inc. может от своего имени потребовать от вас соблюдения этих прав в соответствии с настоящим Соглашением.

Сервис Gracenote использует уникальный идентификатор отслеживания запросов для ведения статистики. Присвоение произвольного числового идентификатора позволяет сервису Gracenote вести подсчет запросов без получения личной информации о пользователе. Дополнительную информацию см. на веб-странице «Политика конфиденциальности сервиса Gracenote».

Программное обеспечение Gracenote и каждый компонент Данных Gracenote предоставляются по лицензии на условиях «КАК ЕСТЬ». Gracenote не делает никаких заявлений и не дает никаких гарантий, явных или подразумеваемых, относительно точности каких-либо Данных Gracenote на Серверах Gracenote. Gracenote сохраняет за собой право изменять категории Данных или удалять их со своих серверов по любой обоснованной для себя причине. Gracenote не дает гарантии безошибочной или бесперебойной работы Программного обеспечения Gracenote или Серверов Gracenote. Gracenote не обязуется предоставлять

пользователю какие-либо новые усовершенствованные или дополнительные типы или категории Данных, которые Gracenote по своему усмотрению может предоставлять в будущем, и оставляет за собой право отключить сервисы в любое время. GRACENOTE ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЮБЫХ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, БУДЬ ТО ЯВНЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ПРИГОДНОСТИ К ПРОДАЖЕ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЯХ ИЛИ ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЯ КАКИХ-ЛИБО-ПРАВ. GRACENOTE НЕ ГАРАНТИРУЕТ ПОЛУЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ GRACENOTE ИЛИ СЕРВЕРОВ GRACENOTE. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ GRACENOTE НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ КОСВЕННЫЕ ИЛИ СЛУЧАЙНЫЕ УБЫТКИ, УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ ИЛИ УПУЩЕННЫЕ ДОХОДЫ.

15. Ограничения сервиса поиска Yahoo. Сервис поиска Yahoo, доступный через Safari, лицензирован для использования только в следующих странах и регионах: Австралия, Австрия, Аргентина, Аруба, Багамские Острова, Барбадос, Бельгия, Бермудские Острова, Болгария, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Гватемала, Германия, Гонконг, Гренада, Греция, Дания, Доминиканская Республика, Индия, Индонезия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Каймановы Острова, Канада, Кипр, материковый Китай, Колумбия, Латвия, Литва, Люксембург, Малайзия, Мальта, Мексика, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Румыния, Сальвадор, Сент-Винсент, Сент-Люсия, Сингапур, Словакия, Словения, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Турция, Уругвай, Филиппины, Финляндия, Франция, Чешская Республика, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Южная Корея, Ямайка и Япония.

EA1885
11.07.2024 г.

Условия использования Apple Pay и Wallet

Настоящие условия использования функций Apple Pay и Wallet (далее — «Условия использования Apple Pay и Wallet») дополняют лицензионное соглашение об использовании программного обеспечения Apple для macOS (далее — «Лицензия»); настоящие Условия использования Apple Pay и Wallet регулируют использование функций Apple Pay (далее — «Apple Pay») и Apple Wallet (далее — «Wallet»), которые в рамках Лицензии считаются «Сервисами», наряду с положениями Лицензии. Все термины настоящих Условий использования Apple Pay и Wallet, начинающиеся с заглавной буквы, имеют значения, установленные в Лицензии. Ваше согласие с настоящими Условиями использования Apple Pay и Wallet означает ваше согласие с соответствующими Условиями использования Apple Pay и Wallet на всех ваших устройствах Apple с поддержкой функций Apple Pay и Wallet.

Функцию Apple Pay и поддержку ваших Карт Apple Pay (как определено ниже) в Apple Wallet (далее — «Wallet») в США предоставляет компания Apple Payments Services LLC (далее — «Apple Payments Services»), а за пределами США — дочерние предприятия Apple. Функция Wallet предоставляется Apple и дочерними предприятиями Apple. Apple, Apple Payments Services и соответствующие дочерние предприятия Apple являются отдельными сторонами настоящих Условий использования Apple Pay в отношении предоставляемых ими Сервисов.

1. Обзор

Apple Pay

Функция Apple Pay позволяет совершать бесконтактные платежи с помощью кредитных, дебетовых и предоплаченных карт, а также пользоваться услугами оплаты в рассрочку от третьих сторон на некоторых веб-сайтах. Apple Pay и некоторые функции Apple Pay могут быть доступны не во всех регионах и не всем эмитентам карт, платежным системам, продавцам и другим третьим сторонам.

Wallet

Функция Wallet позволяет хранить виртуальные представления кредитных, дебетовых и предоплаченных карт для использования с Apple Pay (далее совместно именуемые «Поддерживаемые карты»). Поддерживаемые карты могут быть доступны только в некоторых регионах и быть разрешенными к использованию только у некоторых партнеров. Помимо этого, список Поддерживаемых карт может периодически изменяться.

2. Доступность

Для настройки и использования Apple Pay и Wallet необходимо иметь (i) поддерживаемый Компьютер Mac под управлением версии операционной системы, поддерживающей данные Сервисы (рекомендуется, а иногда требуется последняя версия), (ii) Аккаунт Apple, привязанный к действующей в Apple учетной записи iCloud, а также (iii) доступ к интернету или сотовой сети с поддержкой передачи данных (может взиматься плата). Поддерживаемые карты, за исключением некоторых категорий, доступны только лицам в возрасте 13 лет или старше, и их использование может регулироваться дополнительными ограничениями на основе возраста, наложенными iCloud или соответствующим эмитентом, продавцом либо другой третьей стороной.

3. Использование Сервисов

Функция Apple Pay предназначена для персонального использования, и вы можете создавать представления только ваших собственных Поддерживаемых карт. Если вы создаете виртуальное представление поддерживаемой корпоративной карты, вы подтверждаете, что делаете это с разрешения своего работодателя и у вас есть полномочия связать вашего работодателя обязательствами соблюдать настоящие Условия использования Apple Pay и Wallet в отношении всех операций, проводимых с использованием Apple Pay и Wallet.

Вы соглашаетесь не использовать Apple Pay в незаконных или мошеннических целях или любых других целях, которые запрещены по условиям Лицензии и настоящих Условий использования Apple Pay. Вы также соглашаетесь использовать Apple Pay в соответствии с применимыми законами и нормативными актами. Вы соглашаетесь не препятствовать и не нарушать работу Apple Pay (включая доступ к Сервису с использованием любых средств автоматизации) и любых серверов или сетей, подключенных к Сервису, а также не нарушать любые политики, требования и правила сетей, подключенных к Сервису (включая любой несанкционированный доступ, использование или мониторинг соответствующих данных или трафика).

Вы можете пользоваться Apple Pay на поддерживаемом Компьютере Mac для инициации платежей на веб-сайтах. Завершить покупку можно, подтвердив операцию на Компьютере Mac с помощью Touch ID или пароля, а также на поддерживаемом устройстве iPhone или Apple Watch. Для завершения покупки на Компьютере Mac необходимо иметь Поддерживаемую карту, связанную с действующей учетной записью iCloud. Для завершения покупки на устройстве iPhone или Apple Watch (далее совместно именуемым «Поддерживаемые устройства») необходимо войти в систему с использованием того же Аккаунта Apple, что и на Компьютере Mac.

Если функция Apple Pay используется в любом браузере для настольных компьютеров, кроме Safari, необходимо иметь Поддерживаемую карту, созданную на устройстве iPhone или iPad с поддержкой данной функции. В дополнение к положениям, изложенным в настоящих Условиях использования Apple Pay, к использованию Apple Pay для инициации платежей на веб-сайтах применяются Условия использования Apple Pay и Wallet, положения которых включены в настоящий документ посредством отсылки и которые доступны путем перехода к: «Настройки» > «Основные» > «Об устройстве» > «Правовые документы» > «Лицензия» на вашем устройстве iPhone или «Об устройстве» > «Правовые документы» > «Лицензия» в приложении Watch на устройстве iPhone, с которым создана пара. Список Поддерживаемых устройств может периодически изменяться.

4. Отношения между вами и компанией Apple

Только для целей настоящего раздела 3 под термином «Apple» понимаются в совокупности Apple Inc., Apple Payments Services LLC и соответствующие дочерние предприятия Apple. Использование функции Apple Pay регулируется настоящими Условиями использования Apple Pay, а также условиями договора с владельцем карты, заключенного между вами и соответствующим эмитентом, продавцом или другой третьей стороной, которая выполняет обслуживание вашей Поддерживаемой карты.

Apple не является финансовым учреждением. Apple не выпускает и не обслуживает Поддерживаемые карты, а также не обрабатывает платежи и не имеет никакого контроля над платежами, возвратами, возмещениями, вознаграждениями, балансом карты, скидками, заказами, выполнением заказов или другими коммерческими действиями, которые могут возникать в результате использования Apple Pay или Wallet.

Платежи с использованием Apple Pay при оплате в рассрочку поддерживаются и управляются сторонними партнерами. Если при использовании Apple Pay вы примете решение об оплате покупки в рассрочку или об отложенной оплате через услуги третьей стороны, вы заключите договор с такой третьей стороной, а определения правомочности и график платежей для погашения долга будут регулироваться условиями использования такой третьей стороны, которые будут представлены при оформлении заказа. Apple не является стороной никаких соглашений между вами и такой третьей стороной и явным образом отказывается от любой ответственности в отношении таких услуг и соглашений об оплате в рассрочку.

Если между вами и эмитентом карты заключен договор с держателем банковской карты, его условия продолжают регулировать использование Поддерживаемых карт и их использование в связи с Apple Pay. Аналогичным образом, покупка вами любых товаров или сервисов с помощью Apple Pay будет регулироваться условиями и положениями продавцов таких товаров или сервисов.

Никакие из положений Лицензии или настоящих Условий использования Apple Pay и Wallet не изменяют условия никаких договоров с держателем банковской карты или с продавцом или другие условия использования Apple Pay, и такие условия будут регулировать использование соответствующей возможности Apple Pay и ее виртуального представления на поддерживаемом Компьютере Mac.

Вы соглашаетесь с тем, что Apple не участвует в ваших договорах с держателем карты или с продавцом; не несет ответственности за: (a) содержание, точность или доступность каких-либо Поддерживаемых карт, коммерческих действий, операций, покупок, заказов, выполнения заказов или квитанций при использовании Apple Pay или Wallet; (b) выдачу кредита или оценку права на получение кредита; (c) действия эмитентов, продавцов или других третьих сторон, связанные с использованием Apple Pay или Wallet; (d) решений эмитента, продавца или другой третьей стороны в отношении Поддерживаемой карты; (e) накопление или использование вознаграждения или скидок в рамках программ для Поддерживаемых карт; или (f) пополнение или обновление предоплаченных Поддерживаемых карт. При возникновении любых споров или вопросов о Поддерживаемых картах или связанных с ними коммерческих действиях обращайтесь к эмитенту карты или соответствующему продавцу. При возникновении вопросов, связанных с Apple Pay или Wallet, обращайтесь по номеру (800) APL-CARE (800-275-2273).

5. Конфиденциальность

При использовании Apple Pay для инициации платежа с последующим его завершением на Поддерживаемом устройстве информация о вашем платеже, необходимая для завершения операции, передается между вашим Компьютером Mac и вашим Поддерживаемым устройством в зашифрованном формате. При использовании Apple Pay для осуществления платежной операции на MacBook Pro со встроенным сенсором Touch ID информация о вашем платеже в рамках такой операции будет передана на веб-сайт в зашифрованном формате. При добавлении карты с поддержкой Apple Pay на MacBook Pro со встроенным сенсором Touch ID информация о вашем устройстве, например об активации определенных настроек и о статистике использования устройства (в частности, процент времени, когда устройство находится в движении, и примерное количество звонков в неделю), будет направлена в Apple для определения правомочности совершения вами операции и в целях предотвращения мошенничества. Подробнее о данных, которые собираются, используются и предоставляются при использовании Apple Pay, вы можете узнать в соответствующих уведомлениях о конфиденциальности, включая «Об Apple Pay» и «Конфиденциальность», доступ к которым можно получить на вашем устройстве iOS или Компьютере Mac, или в приложении Watch на устройстве iOS, с которым создана пара, или на странице https://www.apple.com/ru/legal/privacy. Используя Apple Pay и Wallet, вы даете компании Apple, ее дочерним предприятиям и агентам согласие на передачу, сбор, хранение, обработку и использование всей вышеизложенной информации в целях предоставления данных Сервисов.

6. Безопасность

Сервисы Apple Pay и Wallet хранят виртуальные представления ваших Поддерживаемых карт, поэтому требуют защиты такого же уровня надежности, как физические кредитные, дебетовые, предоплаченные и другие карты или бумажники. Вы несете полную ответственность за обеспечение безопасности ваших Компьютера Mac, Поддерживаемых устройств, Аккаунта Apple, данных Touch ID, код-паролей к вашим устройствам, а также любых других учетных данных для аутентификации, используемых в связи с данными Сервисами (далее совместно именуемых «Учетные данные»). Если вы разрешаете кому-либо другому авторизоваться на вашем Компьютере Mac или Поддерживаемом устройстве или использовать его (*например*, сообщая код-пароль

устройства третьей стороне или иным образом предоставляя любые из ваших Учетных данных третьей стороне), это лицо может совершать платежи, использовать баланс карты или совершать другие операции с помощью Поддерживаемых карт в Wallet. В таких случаях ответственность за все платежи и операции, совершенные этим лицом, несете вы.

Если вы вносите в Компьютер Mac или Поддерживаемые устройства несанкционированные изменения, например путем отключения оборудования или средств программного управления (иногда называемые «джейлбрейком»), ваш Компьютер Mac и (или) Поддерживаемые устройства могут больше не поддерживать доступ к Сервисам или их использование. Вы признаете, что использование устройства с модификациями в связи с Сервисами строго запрещено, представляет собой нарушение настоящих Условий использования Apple Pay и Wallet и является основанием для ограничения вашего доступа к Сервисам или полному отказу в доступе.

Если ваше устройство потеряно или украдено и у вас включена функция «Локатор», вы можете использовать эту функцию или веб-сайт https://icloud.com, чтобы попытаться приостановить возможность оплаты при помощи виртуальных Поддерживаемых карт на Компьютере Mac, включив режим пропажи. Вы также можете стереть содержимое устройства; при этом будет предпринята попытка приостановить возможность оплаты при помощи виртуальных Поддерживаемых карт на устройстве. Если вы настроили регулярный автоплатеж с использованием Apple Pay, для его отмены может потребоваться обращение к соответствующему эмитенту карты или продавцу. Вам также необходимо обратиться к эмитенту ваших Поддерживаемых карт, чтобы предотвратить несанкционированный доступ к вашим виртуальным Поддерживаемым картам.

Если вы сообщаете в компанию Apple или ее дочернее предприятие о мошеннических или оскорбительных действиях или компания Apple или ее дочернее предприятие имеет подозрения о ведении таких действий, вы соглашаетесь сотрудничать с компанией Apple в любом расследовании и принимать любые предписанные нами меры по предотвращению мошенничества.

7. Ограничение ответственности

В ДОПОЛНЕНИЕ К ОТКАЗУ ОТ ГАРАНТИЙ И ОГРАНИЧЕНИЮ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, КОТОРЫЕ ИЗЛОЖЕНЫ В ЛИЦЕНЗИИ, КОМПАНИИ APPLE И APPLE PAYMENTS SERVICES, А ТАКЖЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ APPLE НЕ БЕРУТ НА СЕБЯ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОКУПКИ, ПЛАТЕЖИ, ОПЕРАЦИИ, ЗАКАЗЫ, ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАКАЗОВ, ИНФОРМАЦИЮ О ПОЛУЧЕНИИ ИЛИ ДРУГИЕ КОММЕРЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ, СОВЕРШЕННЫЕ С ПОМОЩЬЮ APPLE PAY ИЛИ WALLET, И ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ ДЛЯ РАЗРЕШЕНИЯ ЛЮБЫХ ВОПРОСОВ ИЛИ СПОРОВ В ОТНОШЕНИИ ПОДДЕРЖИВАЕМЫХ КАРТ И СВЯЗАННЫХ КОММЕРЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ ОБРАЩАТЬСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО К СОГЛАШЕНИЯМ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ЗАКЛЮЧЕНЫ МЕЖДУ ВАМИ И ЭМИТЕНТОМ ВАШИХ КАРТ, ПЛАТЕЖНОЙ СЕТЬЮ ИЛИ ПРОДАВЦОМ.

———————————————

УВЕДОМЛЕНИЯ APPLE, APPLE PAYMENTS SERVICES И СООТВЕТСТВУЮЩИХ ДОЧЕРНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ APPLE

Если Apple, Apple Payments Services или дочернему предприятию Apple потребуется связаться с вами по вопросам, связанным с данными Сервисами, вы соглашаетесь получать уведомления по электронной почте. Вы соглашаетесь, что любые подобные уведомления, рассылаемые нами электронным способом, соответствуют всем законным требованиям в области информационного обмена.